

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتْلُوهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" (Q.S. 5 : 1)

AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH

Nomor : 4550404525

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh (28/09/2020) telah dibuat dan ditanda tangani suatu akad jual beli antara :

1. **Sri Haryati, SE**, Pimpinan Cabang BMT Amanah Cabang Sampang berkedudukan di Jalan Raya Tugu Barat Sampang No.68 Sampang Kab.Cilacap, dan berkantor pusat di Jalan Raya Utara Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Dalam menjalankan perbuatan hukum ini bertindak sebagai wakil atau mewakili BMT Amanah. Selanjutnya dalam perjanjian ini secara singkat disebut sebagai **BMT**.
2. **Dondi Febrian**, umur 33 tahun, memiliki identitas berupa KTP dengan nomor 3302021702880001, pekerjaan Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Jl Jambu GG Sukun RT 004/005 Kedungwuluh. Purwokerto Barat yang dalam menjalankan perbuatan hukum ini bertindak untuk dirinya sendiri sebagai calon anggota BMT dan telah memperoleh persetujuan dari Isteri bernama **Yana Putri Hastina** Selanjutnya dalam perjanjian ini secara singkat disebut sebagai **Mitra**.

Secara bersama-sama para pihak menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa mitra bermaksud untuk membeli barang sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 perjanjian ini. --
- Bahwa BMT setuju untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli tersebut. -----
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut BMT harus membelikan secara langsung barang dimaksud dan diserahkan kepada Mitra dan apabila hal tersebut tidak dimungkinkan maka BMT akan memberikan kuasa (wakalah) kepada Mitra dan atau pihak lain untuk membelikan barang dimaksud. -----
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan akad ini para pihak setuju dan menundukkan diri pada hukum Republik Indonesia. -----

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal dibawah ini: -----

Pasal 1

Definisi

- "**Akad**" adalah Perjanjian Fasilitas Pembiayaan al-Murabahah ini yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara BMT dan Mitra pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini. -----
- "**Barang**" adalah barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli ini yang dibutuhkan oleh Mitra, yaitu berupa Penambahan Pembelian material. -----
- "**Mitra**" adalah calon anggota BMT yang membeli barang dari BMT dan telah menerima penyerahan barang yang dibelinya tersebut dari BMT. -----

Pasal 2

Al-Murabahah

A. Barang.

Mitra dengan ini membeli barang kepada BMT dan BMT telah menjual barang atau barang tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 1 akad ini kepada Pembeli. -----

B. Harga Barang.

Harga barang berdasarkan akad ini terdiri dari harga asal sebesar Rp 110,000,000.00 (seratus sepuluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp 171,604,000.00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah) sehingga harga jualnya menjadi sebesar Rp 281,604,000.00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah). Kemudian mitra menyerahkan uang muka sebesar Rp .00 (nolrupiah) sehingga nilai yang diakadkan sebesar Rp 281,604,000.00 (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat ribu rupiah)

Harga barang tersebut belum termasuk biaya-biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagaimana diatur berdasarkan akad ini. -----

C. Jangka Waktu dan Tata Cara Pembayaran Barang

- a. Mitra membayar harga barang kepada BMT dengan jangka waktu selama 120 bulan yang akan dibayarkan secara angsuran bulanan dari tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2030 yaitu sebesar Rp 2,346,700.00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).-----
- b. Pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara disetor ke kantor BMT atau dijemput di kediaman/tempat usaha pembeli atau ditransfer ke rekening BMT di bank yang ditentukan oleh BMT. Pembayaran melalui transfer tersebut baru dapat diakui setelah dana yang ditransfer tersebut efektif diterima atau tercatat dalam rekening BMT di bank yang dimaksud. -----
- c. BMT membuat pembukuan terhadap hutang Mitra dan melakukan pencatatan atas pembayaran dan segala tagihan yang harus dibayar oleh Mitra. Para pihak mengakui bahwa rekening sebagaimana tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat serta menentukan jumlah yang terutang yang menjadi kewajiban Mitra kepada BMT. -----

Pasal 3

Pelaksanaan Al-Murabahah

Akad ini baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan serta mengikat para pihak setelah Mitra memenuhi prasyarat sebagai berikut:

- a. Bukti kewenangan Mitra dalam melakukan tindakan hukum khususnya kewenangan Mitra dalam membuat akad ini.-----
- b. Mitra menyerahkan kepada BMT, Surat Kuasa Khusus atau Surat Persetujuan dari Yana Putri Hastina yang juga menjadi pihak bersamanya dalam akad ini. -----

Pasal 4

Pemberian Kuasa dan Kewenangan

- 1) Berdasarkan kekuatan akad ini, Mitra dengan ini memberikan kuasa khusus kepada BMT untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan penyediaan barang tersebut, tetapi tidak terbatas kepada penunjukan pihak profesional yang dapat menyediakan (membuat) barang sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam akad ini, mengurus dokumen-dokumen dan menunjuk pihak lain untuk menyerahkan barang kepada Mitra, menutup asuransi serta membayar biaya-biaya yang timbul dari pengurusan tersebut. -----
- 2) Selanjutnya Mitra menegaskan bahwa kuasa khusus tersebut diatas yang diberikan kepada BMT dianggap telah diberikan secara kata per kata sebagaimana layaknya suatu surat kuasa khusus yang diberikan oleh seorang pemberi kuasa. -----

Pasal 5

Pembayaran

- 1) Dalam hal pembayaran oleh Mitra kepada BMT jatuh pada hari Ahad atau hari libur umum nasional atau hari yang bukan hari kerja lainnya dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka Mitra akan melakukan pembayaran tersebut pada hari kerja berikutnya, namun jika hari Ahad atau hari libur lainnya tersebut jatuh pada bulan berikutnya maka pembayaran tersebut harus dibayar pada hari kerja sebelum jatuh waktu pada bulan berjalan. -----
- 2) Dalam hal Mitra memiliki hutang atau kewajiban pada kreditor-kreditor lain maka derajat kewajiban Mitra kepada BMT sekurang-kurangnya memiliki derajat yang lebih tinggi terhadap hutang-hutang lainnya tersebut. -----
- 3) BMT akan mengenakan denda sebesar Rp () atas setiap keterlambatan pembayaran sesuai jadwal sebagaimana telah diatur dalam lampiran akad ini, jika menurut penilaian BMT keterlambatan tersebut karena kesengajaan atau ingkar janji. -----

Pasal 6

Biaya-Biaya

- 1) Mitra wajib menanggung segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan akad ini termasuk jasa Notaris/PPAT/atau jasa lainnya yang dibutuhkan termasuk didalam biaya asuransi. Dengan rincian sebagai berikut : -----
 - > Administrasi 550,000.00-----
 - > Meterai 18,000.00-----

> Asuransi	660,000.00-----
> SKMHT	250,000.00-----
> APHT	1,050,000.00-----
Jumlah	2,528,000.00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

- 2) Dalam hal Mitra melakukan cidera janji dalam melaksanakan akad ini dan/atau akad lainnya yang dibuat oleh/dan antara mitra dan BMT, maka segala biaya untuk mengadakan proses penagihan kewajiban hingga selesai dibebankan kepada Mitra. -----
- 3) Segala biaya yang telah atau akan dikeluarkan oleh BMT dalam melaksanakan akad ini akan diberitahukan kepada Mitra sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BMT. -----

Pasal 7

Agunan

- 1) Dalam perjanjian ini mitra sepakat bahwa jaminan utamanya adalah barang yang dibeli sebagaimana tercantum dalam pasal (1) perjanjian ini atau usaha mitra yang sedang berjalan. -----
- 2) Untuk menjamin tertibnya pembayaran pelunasan tepat pada waktunya menurut akad ini, Mitra dengan ini menyerahkan barang sebagai jaminan yaitu:
 - > Sebidang tanah pekarangan seluas 415 m2 yang terletak di propinsi Jawa Tengah, kabupaten Banyumas, kecamatan Wangon, desa Klapagading Kulon, nomor SHM 00550, atas nama Taufik Ahmad Wildan -----
- 3) Untuk itu para pihak membuat akta pengikatan dan penyerahan jaminan menurut peraturan yang berlaku baik dilakukan dibawah tangan maupun notariil disertai penyerahan dokumen asli dari jaminan kepada BMT sebagai dirinci lebih lanjut dalam dokumen jaminan. -----
- 4) Dokumen jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7(1) diatas merupakan bagian tak terpisahkan dari akad ini. -----

Pasal 8

Pernyataan dan Jaminan

- 1) Mitra berhak dan berwenang serta mempunyai kekuasaan untuk menandatangani akad ini dan seluruh dokumen sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akad ini. -----
- 2) Diadakannya akad ini dan/atau akad tambahannya tidak akan bertentangan dengan suatu akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh Mitra dengan pihak ketiga. -----
- 3) Tidak ada perkara di pengadilan atau dimuka badan-badan pemerintah yang sedang dihadapi Mitra dan/atau mempunyai kewajiban-kewajiban yang bermasalah dengan pihak ketiga lainnya yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan Mitra atau kemampuan Mitra untuk membayar hutangnya kepada BMT. ---

Pasal 9

Pembatasan Tindakan Mitra

- 1) Mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaannya. -----
- 2) Mengajukan dan/atau mendapatkan pembiayaan baru dari pihak lain, sehingga mempengaruhi kemampuan membayar kewajibannya kepada BMT. -----
- 3) Memindahkan kepada pihak lain hak atas barang jaminan (agunan) yang sudah diserahkan kepada BMT -----

Pasal 10

Peristiwa Cidera Janji

Mitra dikatakan cidera janji apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan kewajiban membayar pada waktunya tanpa perlu diberikan peringatan terlebih dahulu. -----
- 2) Mitra memberikan dokumen dan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 dan pasal 9 akad ini yang isinya tidak benar. -----
- 3) Mitra atau pihak ketiga telah mohon kepailitan dan/atau Mitra dinyatakan pailit. -----
- 4) Jika terjadi kesalahan pada akta-akta jaminan yang sangat mempengaruhi kekuatan hukum dari benda jaminan yang dijaminakan oleh Mitra. -----



- 5) Mitra menyalahgunakan peruntukan dana dari BMT sehingga menyimpang dari tujuan sebagaimana dirinci dalam lampiran akad ini.
- 6) Jika hak atas barang dan/atau barang yang dijaminakan oleh Mitra dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis dari BMT.

Pasal 11

Pemutusan Akad Akibat Cidera Janji

- 1) Apabila Mitra melakukan cidera janji, maka Mitra wajib melunasi hutangnya kepada BMT seketika dan sekaligus seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan akad ini sebagaimana dimaksud dalam lampiran akad ini.
- 2) Dalam hal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 di atas tidak dapat dipenuhi oleh Mitra, maka BMT akan secara serta merta menjual barang jaminan didepan umum atau dibawah tangan atau mengambil tindakan apapun juga yang dianggapnya perlu untuk melepaskan harta kekayaan Mitra berdasarkan akad ini atau akad tambahan lainnya.
- 3) Sehubungan dengan ayat 1 dan ayat 2 diatas para pihak dengan ini melepaskan diri dari pasal 1266 KUH Perdata.
- 4) Apabila hasil penjualan tersebut dalam ayat 2 diatas tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Mitra kepada BMT yang masih tertunggak, maka Mitra tetap bertanggung jawab atas sisa pembiayaan yang belum dibayar yang harus dibayarkan menurut akad ini, sampai seluruh kewajiban tersebut dibayar lunas.
- 5) Dalam hal setelah seluruh kewajiban Mitra yang tertunggak kepada BMT dilunasi dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, dan masih terdapat sisa uang hasil penjualan, maka BMT wajib mengembalikan sisa uang tersebut kepada Mitra.

Pasal 12

Asuransi

Mitra wajib menutup asuransi atas biayanya sendiri pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BMT untuk resiko yang ditetapkan oleh BMT, dimana nama BMT akan dicantumkan sebagai pihak yang menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (bankers clause).

Pasal 13

Pengawasan dan Resiko

- 1) Mitra akan mengizinkan BMT dan/atau wakilnya yang diberi wewenang untuk itu untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap keberadaan harta Mitra baik harta kekayaan yang merupakan jaminan, usaha maupun yang lainnya, memeriksa pembukuan dan catatan Mitra, dan wakil tersebut berwenang untuk membuat foto copy dari pembukuan dan catatan tesebut.
- 2) Dalam hal barang telah diserahkan-terimakan oleh BMT kepada Mitra dan Mitra telah menelitinya secara fisik, maka sejak tanggal penyerahan tersebut BMT bebas dari resiko atas barang tersebut.

Pasal 14

Perselisihan

- 1) Perselisihan atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini wajib diselesaikan oleh para pihak secara musyawah kekeluargaan.
- 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dengan ini setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara ini melalui Pengadilan Negeri Banyumas.

Pasal 15

Pilihan Hukum dan Domisili

Akad ini tunduk dan diatur menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Pengembalian Dokumen

Pada saat berakhirnya akad ini Mitra wajib membayar seluruh kewajibannya kepada BMT dan apabila kewajiban tersebut telah dilunasi seluruhnya, maka seluruh dokumen milik Mitra yang berkaitan dengan akad ini dan akad tambahan lainnya dikembalikan oleh BMT kepada Mitra.



Pasal 17

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan akad ini dianggap telah disampaikan secara baik apabila dikirim melalui surat tercatat, perangko atau dikirim melalui kurir, dan/atau disampaikan secara lisan kepada alamat para pihak dengan antaran waktu pada tanggal diserahkan jika diserahkan langsung sesuai dengan tanda terima, tiga (3) hari setelah tanggal pengiriman jika dilakukan dengan jasa kurir.

Pasal 18

Lain-lain

- 1) Mitra tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasar akad ini kepada pihak ketiga manapun juga tanpa pemberitahuan dan persetujuan BMT.
- 2) Akad ini mengikat para pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing para pihak.
- 3) Akad ini tidak akan diubah atau ditambah kecuali dengan persetujuan para pihak.
- 4) Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam akad ini menjadi batal atau tidak berlaku maka tidak mengakibatkan seluruh akad ini batal atau tidak berlaku seluruhnya.

----- DEMIKIAN AKAD INI -----

dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal yang disebut pada bagian awal akad ini oleh para pihak dengan saksi-saksi dibawah ini.

"MITRA"

Mengotahuri

**METERAI
EMPUL**

TGL 20

01951AHF620521

Meterai

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Dondi Febrian

Yana Putri Hastina

Saksi-saksi

Imam Fauzi

Account Officer

BMT AMANAH SAMPANG

Pimpinan Cabang


Sri Haryati, SE


Naning Yudiasih
Kepala Bagian